



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
[REDACTED];
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 14 Tahun/26 Februari 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED],
Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto
Tengah, Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan dalam perkara ini:

Anak ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fitriyeni, S.H., Zulhesni, S.H., Gio Vanni Saputra, S.H., Dian Fitria, S.H., Nada Aliyah, S.H., Mufti Aulia Putra, S.H., Zalmarita, S.H., Arrasadul Hakimi, S.H., Kartika Ratna Sari, S.H., dan Egit Maryeno Saputra, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten Advokat/Penasihat Hukum, yang bergabung pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Sumatera Barat, yang beralamat di Jalan Medan Nomor 7 Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 10 Maret 2025;

Anak diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu : Primair Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Subsidair Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG



ayat (3) UU R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor █/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG tanggal 15 Mei 2025 tentang Penunjukan Hakim;
2. Membaca Penetapan Hakim Nomor █/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG tanggal 15 Mei 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri █ Nomor Register Perkara: PDM-11/Eku.2/Ank/Pdang/02/2025 tanggal 10 April 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak █ bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Jo UU No. 11 Tahun 2012 sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak █ dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Payakumbuh di Kota Payakumbuh dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Payakumbuh di Kota Payakumbuh;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Nopol Ba-2934-IE dikembalikan kepada Anak █;
4. Membebani Anak █ membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor █/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri █████ Nomor █████/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pdg tanggal 22 April 2025 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak █████ tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lubuk Minturun;
3. Menetapkan syarat umum bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan syarat khusus berupa pelayanan masyarakat di Masjid atau Mushola terdekat di rumah Anak, dengan ketentuan tidak mengganggu aktifitas sekolah selama 6 (enam) bulan masa percobaan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BA 2934 IE, dikembalikan kepada Anak;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-Anak/2025/ PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri █████, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri █████ Nomor █████/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pdg tanggal 22 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri █████, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor █████/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG



Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri [REDACTED] masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak pada tanggal 29 April 2025;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya, sehingga tidak diketahui alasan bandingnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2025 terhadap Putusan Pengadilan Negeri [REDACTED] Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pdg tanggal 22 April 2025 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri [REDACTED] Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pdg tanggal 22 April 2025, yang dimintakan banding tersebut dan pertimbangan hukum Hakim Anak Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan perbuatan Anak terbukti melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, namun berbeda dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Anak, dimana Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Payakumbuh di Kota Payakumbuh dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Payakumbuh di Kota Payakumbuh, sedangkan Hakim Anak Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lubuk Minturun dan menetapkan syarat umum bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG



disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak Tingkat Banding memperhatikan hal tersebut diatas dengan memperhatikan fakta persidangan, Hakim Anak Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Anak Tingkat Pertama yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, dengan pertimbangan bahwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana Tuntutan Pidananya, oleh karena dengan dijatuhi pidana penjara, apalagi dengan pelaksanaan hukuman yang dilakukan di Kota Payakumbuh, akan mengganggu pendidikan Anak di sekolahnya dan menjauhkan Anak dari orangtuanya secara langsung, yang mana di persidangan kedua orang tua Anak juga hadir dan telah menyampaikan permohonannya bahwa orang tua Anak masih dapat membina dan mendidik Anak di rumah, adalah cukup beralasan hukum dan memberikan perlindungan bagi Anak, karena kejadian kecelakaan tersebut bukan juga dikehendaki oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding atau keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri [REDACTED] Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2025/PN PdG tanggal 22 April 2025 tersebut, menurut Hakim Anak Tingkat Banding khususnya tentang pertimbangan hukum dan penjatuhan pidananya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Anak Tingkat Pertama yaitu dengan memperhatikan tingkat kesalahan anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum serta memperhatikan kepentingan anak dan Masyarakat sebagaimana termuat dalam hal-hal memberatkan dan meringankan bagi Anak, dengan demikian Hakim Anak Tingkat Banding sependapat tentang pidana yang dijatuhkan tersebut dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Anak Tingkat Pertama tersebut, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum, untuk itu haruslah dikesampingkan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri [REDACTED] Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pdg tanggal 22 April 2025 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Hakim Anak Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Anak Tingkat Pertama dan diambil alih menjadikannya sebagai pertimbangan Hakim Anak Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri [REDACTED] Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/ 2025/PN Pdg tanggal 22 April 2025, yang dimintakan banding;
3. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025, oleh kami **Masrizal, S.H., M.H.**, Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Marhaban, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Marhaban,S.H.,M.H

Masrizal,S.H.,M.H

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG